

익명조합 계약서

(상법 제78조에 의함)

영업자 "리틀포레스트 봉뜨락" 운영자 _____ (이하 "갑"이라 한다)와, 출자자 _____ (이하 "을"이라 한다)는 상법 제78조에 따라 다음과 같이 익명조합계약(이하 "본 계약")을 체결한다.

제1조 (목적)

을은 갑이 경상북도 봉화군으로부터 사용·수익허가를 받아 운영하는 「리틀포레스트 봉뜨락 어린이 놀이시설」(이하 "본 사업")의 영업을 위하여 출자하고, 갑은 본 사업으로 발생하는 이익을 을에게 분배함을 목적으로 한다.

제2조 (출자)

- ① 을은 본 계약 체결일로부터 ____일 이내에 금 _____ 원 (_____) 을 갑에게 출자한다.
- ② 출자금은 갑 명의의 사업용 계좌(기업은행 688-053646-04-017 예금주 명: 홍성현)로 입금하며, 입금과 동시에 상법 제79조에 따라 갑의 재산에 귀속된다.
- ③ 을은 출자금의 반환을 제7조 및 제8조에서 정한 바에 따라서만 청구할 수 있고, 그 외에는 반환을 청구하지 못한다.

제3조 (영업의 수행 및 을의 지위)

- ① 본 사업의 경영 및 운영은 갑이 단독으로 수행하며, 을은 본 사업의 경영에 관여하지 아니한다.
- ② 을은 본 사업과 관련하여 경상북도 봉화군과 체결된 「공유재산 사용·수익허가계약」(이하 "원계약")의 당사자가 아니며, 원계약상 어떠한 권리도 주장하지 아니한다.
- ③ 갑은 원계약상 전대·재위탁 등이 금지됨을 확인하며, 본 계약을 통하여 을에게 본 사업의 경영권 또는 사용·수익허가상 지위를 이전하지 아니한다. 을 또한 이를 요구하지 아니한다.

제4조 (계약기간)

- ① 본 계약의 기간은 계약체결일로부터 원계약상 사용·수익허가 기간의 만료일까지로 한다.

② 원계약이 연장되는 경우, 본 계약의 연장 여부는 갑과 을이 그 시점에 별도로 협의하여 정한다.

제5조 (영업이익의 정의 및 배분순서)

① "영업이익"이라 함은 본 사업의 해당 회계연도 매출액에서 다음 각 호를 순차로 공제한 금액을 말한다.

1. 사용료, 인건비(안전요원·매표·미화 등 기본급 포함), 관리비, 유지관리비, 보험료, 마케팅비 등 제반 고정비 및 변동비

2. 갑의 최소 운영보수 : 연 금 229,000,000 원

② 제1항에 따라 산정된 영업이익은 다음 각 호의 순서로 공제 및 분배한다.

1. 운영담당에 대한 성과공유금(PS) : 갑과 운영담당 간 별도 약정에 따른 금액

2. 을에 대한 이익분배금 (제6조)

3. 잔여액은 갑에게 귀속

제6조 (이익분배율 및 지급시기)

① 을의 이익분배율은 제5조제1항에 따라 산정된 영업이익의 100분의 8로 한다.

② 갑은 매 회계연도 종료 후 30일 이내에 정산하여 을에게 지급한다.

③ 해당 회계연도에 영업손실이 발생하거나 제5조제1항에 따른 영업이익이 0원 이하인 경우, 을에 대한 분배금은 지급하지 아니한다. 갑과 을은 특히 사업 개시 1년차의 경우 시설 안정화 등의 사유로 영업손실이 발생하여 분배금이 지급되지 않을 수 있음을 상호 확인하고 이의를 제기하지 아니한다.

④ 을은 갑에게 정산의 근거자료(매출·비용 명세)의 열람 및 사본 교부를 요청할 수 있으며, 갑은 정당한 사유 없이 이를 거절하지 못한다.

제7조 (손실의 분담과 원금의 보전 특약)

① 상법 제82조는 익명조합원이 출자금액을 한도로 손실을 분담하도록 규정하고 있으나, 갑과 을은 본 사업의 특성 및 상호 신뢰관계를 고려하여 제8조에 따라 원금을 보전하기로 특약한다.

② 제1항의 특약에도 불구하고, 갑의 귀책사유 없는 불가항력(천재지변, 봉화군의 갑에 대한 귀책사유 없는 일방적 원계약 해지·취소 등)으로 인하여 원금 보전이 불가능하게 되는 경우에는

그 불가능한 범위에서 제1항의 특약을 적용하지 아니한다.

③ ※ 본 조는 상법상 기본 원칙(손실분담)을 특약으로 변경하여 갑의 실질적 부담을 가중시키는 조항이므로, 계약 체결 전 반드시 법률 전문가의 검토를 받아야 한다.

제8조 (원금의 반환)

① 갑은 본 계약 종료일(제4조)로부터 60일 이내에 을이 출자한 원금 전액을 을에게 반환한다.

② 계약이 중도 해지되는 경우의 원금 반환에 관하여는 제9조에 따른다.

제9조 (중도해지)

① 을은 부득이한 사정이 있는 경우 갑과 협의하여 본 계약을 중도 해지할 수 있다.

② 을의 사정에 의한 중도 해지의 경우, 원금 반환의 시기 및 방법은 갑의 자금 사정을 고려하여 갑과 을이 별도로 협의하며, 분할 반환할 수 있다.

③ 갑의 귀책사유(횡령·배임, 갑의 귀책사유로 인한 원계약의 해지 등)로 본 사업이 종료되는 경우, 갑은 즉시 원금 전액을 을에게 반환한다.

제10조 (영업상황의 보고 및 정보제공)

① 갑은 을에게 매 분기마다 본 사업의 매출·비용·방문객 수 등 영업현황을 서면 또는 이에 준하는 방법으로 보고한다.

② 을은 정당한 사유가 있는 경우 갑에게 장부 및 관련 서류의 열람을 요청할 수 있다.

제11조 (비밀유지)

갑과 을은 본 계약의 내용 및 이행 과정에서 알게 된 상대방의 영업상 비밀을 정당한 사유 없이 제3자에게 누설하지 아니한다.

제12조 (원계약과의 관계)

① 을은 원계약의 당사자가 아니며, 원계약과 관련하여 봉화군에 대하여 어떠한 권리도 주장하지 아니한다.

② 원계약이 봉화군의 사유로 해지 또는 취소되는 경우, 갑은 그 사실을 지체 없이 을에게 통지하며, 본 계약은 그 시점에 종료되고 제7조 및 제8조에 따라 정산한다.

제13조 (계약의 해석 및 분쟁해결)

① 본 계약에서 정하지 아니한 사항은 상법 및 관계 법령, 상관습에 따른다.

제14조 (특약사항)

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, 갑과 을이 서명 또는 기명날인한 후 각 1부씩 보관한다.

20__년 __월 __일

갑 (영업자)

성명 : _____ (인)

주소 : _____

주민등록번호 : _____ - _____

을 (익명조합원)

성명 : _____ (인)

주소 : _____

주민등록번호 : _____ - _____